

물품구매계약서

계약번호 : 제 EC221200004 호

계약건명	(경제지주)차세대 유통 시스템 구축을 위한 업무용S/W(비아이매트릭스) 도입
계약금액	금일십억칠천만원정(₩1,070,000,000), 부가세포함
계약보증금액	계약금액의 10%에 해당하는 계약이행보증증권(지급각서) 제출 금일억칠백만원정(₩107,000,000), 부가세포함
지체상금률	지체일수 1일에 대하여 계약금액의 1.5 / 1000
납품기한	2022년 12월 30일까지
납품장소	계약담당자가 지정한 장소
기타	

위의 물품에 대하여 계약담당자와 계약상대자는 붙임의 계약문서에 의하여 구매계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 약속하며 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다.

- 붙임 : 1. 물품명세서
2. 물품구매계약 일반조건
3. 물품구매계약 특수조건

2022년 12월 07일

계약담당자	주 소 : 서울특별시 중구 새문안로 16 농협중앙회 본관 11층	
	상 호 : 농협경제지주	
담당자	자 : 디지털경제부장 맹석인	(2022.12.07 13:26)
농협경제지주 대리인 : 농업협동조합중앙회 IT기획부장 김원일		
계약상대자	주 소 : 서울특별시 강남구 선릉로72길 42 301호(대치동)	
	상 호 : 주식회사 케파스	
대표자	자 : 대표이사 주성돈	(2022.12.07 13:13)
법인(사업자)등록번호 : 1101114241743		

붙임 1.

물품명세서

1. 고객사별 지불 금액

지불고객사	구분	지급금액	부가세구분
농협경제지주 유통인프라팀	구매대금	1,070,000,000	부가세포함
소 계		1,070,000,000	
합 계		1,070,000,000	

2. 품목 세부내역

(단위 : 원)

순번	품명	규격	제조사	수량	단위	단가	소비자금액	계약금액	비고
1	BI솔루션	BI 매트릭스	-	1	식	1,070,000,000	2,640,000,000	1,070,000,000	-
합 계						1,070,000,000	2,640,000,000	1,070,000,000	

※ 본 계약서는 상호간 전자서명이 완료된 계약서입니다.

물품구매계약일반조건

제1조(목적)

이 조건은 계약담당자와 계약상대자 간에 체결한 물품구매계약서(이하 “계약서”라 한다)의 이행과 관련하여 양 당사자가 서로 이행할 사항을 정함에 그 목적이 있다.

제2조(정 의)

이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “계약담당자”라 함은 이 계약에 따라 물품을 구매하는 농협경제지주를(를) 말한다.
2. “계약상대자”라 함은 계약담당자와 이 계약을 체결하여 물품을 납품하는 법인 또는 자연인을 말한다.
3. “물품”이라 함은 이 계약에 따라 계약상대자가 계약담당자에게 납품하여야 하는 물품명세서에 명시된 이 계약의 목적물을 말한다.

제3조(계약문서)

- ① 계약문서는 계약서, 물품명세서, 물품구매계약일반조건, 물품구매계약특수조건 등으로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다.
- ② 계약담당자는 이 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 사항에 대하여 제1항에 규정된 물품구매계약특수조건을 정하여 계약을 체결할 수 있다.
- ③ 이 조건에서 정하는 바에 의하여 계약당사자 간에 행한 통지문서(제안서를 포함한다) 등은 상대방의 승낙문서에 의해 계약문서로서의 효력을 가진다.
- ④ 이 조건에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 계약담당자의 계약 관련 제 규정(www.nonghyup.com 홈페이지-농협소개-정보 공개 참조) 및 물품구매입찰유의서에서 정하는 바에 의한다.

제4조(통지 등)

- ① 구두에 의한 통지·신청·청구·요구·회신·승인 또는 지시 등(이하 “통지 등”이라 한다)은 문서로 보완되어야 효력이 있다.
- ② 통지 등의 장소는 계약서에 기재된 주소로 하며, 주소를 변경하는 경우에는 이를 즉시 계약당사자에게 통지하여야 한다.
- ③ 통지 등의 효력은 계약문서에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 계약당사자에게 도달한 날로부터 발생한다. 이 경우 도달일이 계약당사자의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 첫 영업일부터 효력이 발생한다.

제5조(권리의무의 양도 등)

- ① 계약상대자는 이 계약의 이행을 위한 목적으로 이 계약에 의하여 발생한 채권(물품구매대금청구권을 의미한다)을 제3자에게 양도할 수 있다.
- ② 계약상대자는 계약서에 명기된 제작사를 변경하거나 제3자에게 하도급 하고자 할 때에는 계약담당자의 서면승인을 받아야 한다.

제6조(계약보증금)

- ① 계약을 체결하고자 하는 자는 계약체결일까지 계약금액의 100분의 10 이상에 해당하는 금액의 계약보증금을 현금 또는 계약담당자가 인정하는 보증서 등(계약담당자가 정한 「계약사무처리준칙」 제52조제3항 각 호에 규정된 보증서를 의미한다)으로 납부하여야 한다.
- ② 단가계약에 의하는 경우로서 수회에 걸쳐 분할하여 계약을 이행하게 하는 때에는 매회별 이행예정량 중 최대량에 계약단가를 곱한 금액의 100분의 10 상당액 이상을 계약보증금으로 납부하여야 한다.
- ③ 계약상대자는 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제받은 경우 계약보증금의 계약담당자 귀속사유가 발생한 때에는 계약보증금에 해당하는 금액을 납입할 것을 약속하는 내용의 문서(이하 “계약보증금지급각서”라 한다)를 제출하여야 한다.
- ④ 계약상대자는 이 조건의 규정에 의하여 계약금액이 증액된 경우에는 이에 상응하는 금액의 계약보증금을 추가로 납부하여야 하며, 계약금액이 감액된 경우에는 이에 상응하는 금액의 계약보증금을 반환청구 할 수 있다.
- ⑤ 제1항에 의해 보증서 등을 납부하는 경우 보증기간은 계약 개시일부터 계약기간 종료일 60일 이후로 하되 계약기간을 변경하거나 연기한 경우 계약상대자는 변경·연기된 기간을 가산한 기간을 보증기간으로 하는 보증서를 제출하여야 한다.

제7조(계약보증금의 처리)

- ① 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 이행하지 아니한 때에는 계약보증금을 계약담당자에 귀속한다.
- ② 제6조 제3항의 규정에 의하여 계약보증금지급각서를 제출한 경우로서 계약보증금의 계약담당자 귀속사유가 발생하여 계약담당자의 납입요청이 있을 때에는 계약상대자는 해당 계약보증금을 지체 없이 현금으로 납부하여야 한다.
- ③ 계약상대자가 계약보증금을 현금으로 납부하였을 경우, 계약이 이행된 후 계약담당자는 계약상대자의 청구에 의하여 환급한다.
- ④ 계약상대자가 제21조에 따라 지체상금을 부담하더라도 계약담당자는 제1항, 제2항에 의한 계약보증금을 귀속시킬 수 있고 계약담당자의 계약보증금 귀속은 계약담당자의 계약상대자에 대한 손해배상청구에 영향을 미치지 아니한다.

제8조(계약내용 변경 등)

- ① 계약담당자는 필요한 경우 계약된 물품의 수량 또는 규격 등을 계약상대자와 협의하여 변경할 수 있다.
- ② 제1항의 규정에 의한 수량변경에 따른 금액은 당초 계약단가에 의하여, 규격변경에 따른 금액은 계약당사자간에 상호 협의하여 결정한다.

제9조(계약이행상의 감독)

- ① 계약담당자는 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 물품의 제조를 위하여 사용하는 재료 및 그 밖의 제조공정에 대하여 감독할 수 있으며 계약상대자에 대하여 필요한 조치를 요구할 수 있다.
- ② 계약상대자는 계약담당자의 감독업무수행에 협력하여야 하며, 계약담당자는 감독업무를 수행함에 있어서 계약상대자의 업무를 부당하게 방해하여서는 아니 된다.

제10조(납 품)

- ① 계약상대자는 계약서에서 정한 납품기일까지 해당 물품(검사에 필요한 서류 등을 포함한다)을 계약담당자가 지정한 장소에 납품(설치가 필요한 물품의 경우 설치가 완료되어 사용가능한 상태로 인도하는 것을 포함한다. 이하 같다)하여야 한다.
- ② 제1항의 규정에 의하여 납품된 물품을 계약담당자가 검사·수령하기 전까지 계약담당자의 책임 없는 사유로 인하여 발생한 물품의 멸실·손상 등은 계약상대자의 부담으로 한다.
- ③ 계약담당자가 필요에 따라 분할납품을 요구하거나, 계약상 분할납품이 허용된 경우를 제외하고는 계약상대자는 분할 납품 할 수 없다.

제11조(규 격)

- ① 모든 물품의 규격은 계약상 명시된 규격명세, 규격번호 및 계약담당자가 제시한 견본의 규격에 맞아야 하며, 구매목적에 맞는 신 품이어야 한다.
- ② 계약상 규격이 명시되어 있지 아니한 경우에는 상관습과 기술적 타당성 및 구매규격 등에 부합되는 견고하고 손상없는 물품이 어야 한다.
- ③ 예비부속품으로서 기계·기구를 완성하는데 필요한 조립비는 물품대금에 포함되어 있는 것으로 간주한다. 다만, 계약에 부속품으로서 기계·기구를 완성하는데 필요한 조립비가 별도로 표시되어 있는 경우에는 예외로 한다.

제12조(포장 및 품목표시)

- ① 포장은 계약조건과 계약규격서에서 규정된 포장조건에 따라야 하며 내용물의 보존에 충분하여야 한다.
- ② 기계의 모체와 분리하여 부속품 또는 예비부속품을 포장할 때에는 관련 참조번호 및 기호 등을 명기한 꼬리표를 붙여야 한다.

제13조(표 기)

- ① 납품한 물품에는 계약상 규격서에 규정된 포장 외에 제작자명 또는 상표와 계약담당자가 정한 표시를 하여야 한다.
- ② 표지는 물품의 형태 또는 성질에 따라 인쇄, 금속판 첩찰, 꼬리표 또는 그 밖의 방법에 의하여 표시하여야 한다.
- ③ 물품에 표시하여야 할 표지는 그 물품의 지구성과 같아야 하며 포장의 표지는 목적된 장소에 도착될 때까지 선명하여야 한다.

제14조(포장명세서)

- ① 계약상대자는 납품할 때 포장내용물에 관하여 상세히 기재된 포장명세서를 제출하여야 한다.

② 포장명세서에는 포장번호, 포장수, 포장품명, 수량, 순무게, 총무게, 부피 등을 기명하여야 한다. 다만, 계약담당자가 요구하지 아니한 사항은 생략할 수 있다.

③ 포장에는 포장명세서 1통을 첨부하여야 한다. 다만, 명세서를 첨부하기 어려운 것에는 용기에 기명하여야 한다.

제15조(사용 및 취급주의서)

사용 및 취급상의 주의가 필요하다고 생각될 때에는 그 물품의 사용, 보관, 수리 등의 요령과 주의사항을 명기한 주의서를 제출하여야 한다.

제16조(검 사)

① 계약상대자는 계약이행을 완료한 때에는 그 사실을 서면으로 계약담당자에게 통지하고 필요한 검사를 받아야 한다. 기납부분에 대하여 완납 전에 대가의 전부 또는 일부를 지급하고자 할 때에도 위와 같다.

② 「산업표준화법」 제15조 및 제16조에 따라 인증을 받은 제품 또는 「품질경영 및 공산품안전관리법」 제7조에 따라 품질경영체제 인증을 받은 자가 제조한 물품에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 검사를 면제할 수 있다. 다만, 특약조건이 있거나 물품의 성질상 인명피해 및 화재발생의 원인이 될 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 계약담당자 또는 계약담당자가 지정하는 검사자는 제1항의 통지를 받은 경우 그 통지를 받은 날로부터 14일 이내에 계약담당자가 지정하는 장소 또는 물품제작현장에서 계약상대자의 입회하에 계약서에 규정된 검사조항과 다음 각 호에 따라 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다. 다만, 천재지변 등 불가항력의 사유로 인하여 14일 이내에 검사를 완료하지 못한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 3일 이내에 검사를 완료하여야 하며, 부득이한 사유가 있는 경우에는 7일의 범위 안에서 검사기간을 연장할 수 있다.

1. 검사는 품질, 수량, 포장, 표기상태, 포장명세서, 품질식별기호 등에 관하여 행한다.

2. 물품을 신규로 제조할 필요가 있거나 물품의 성질상 제조과정에서 중요한 경우에는 제조과정에서 검사를 할 수 있다.

3. 계약상대자는 시험을 필요로 하는 물품에 대하여는 소정의 시험을 거친 후 시험성적서를 첨부하여 검사 시 계약담당자에게 제출하여야 한다.

4. 계약상대자는 검사를 받기 위하여 계약담당자가 지정하는 장소에 물품을 반입하였을 때에는 즉시 반입통지를 하여야 한다.

5. 검사에 필요한 일체의 비용과 검사를 하기 위한 변형, 소모, 파손 또는 변질로 생기는 손상은 계약상대자의 부담으로 한다.

6. 물품의 검사 시 해당 물품의 정상적인 기능 발휘 여부를 확인하기 위하여 시운전 등의 절차가 필요한 경우에는 시운전 등 필요한 절차를 이행하여야 한다.

7. 계약상대자는 계약담당자로부터 납품한 물품에 대하여 불합격 또는 초과납품 통지를 받았을 때에는 지체 없이 그 물품을 반출하여야 한다. 이 경우 계약담당자가 지정한 기일 내에 이를 반출하지 아니한 때에는 계약담당자는 계약상대자의 부담으로 그 물품을 옮기거나 타인에게 보관을 위탁할 수 있다.

④ 계약담당자가 제3항의 검사에 있어서 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 필요한 시정조치를 요구할 수 있으며 계약상대자는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다. 이 경우에는 계약상대자로부터 그 시정을 완료한 사실을 통지받은 날로부터 제3항의 기간을 적용한다.

⑤ 제3항에 의한 검사에 합격하지 못하여 계약이행기간이 연장될 때에는 계약담당자는 제21조의 지체상금을 부과한다.

⑥ 계약상대자는 제3항의 규정에 의한 검사에 입회·협력하여야 한다. 계약상대자가 특별한 사정이 없음에도 불구하고 입회를 거부하거나 검사에 협력하지 아니함으로써 발생하는 지체에 대하여는 제4항 및 제5항의 규정을 준용한다.

제17조(특허권 등의 사용)

계약상대자는 이 계약의 이행을 위해 제3자의 권리의 대상으로 되어 있는 특허권, 상표권, 저작권, 디자인권 등 「지식재산 기본법」에 따른 모든 지식재산권을 사용할 때에는 계약상대자는 그 사용에 관한 일체의 책임을 져야 한다.

제18조(보 증)

① 계약상대자는 검수와는 별도로 납품 후 1년간 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 동일함을 보증하여야 한다.

② 계약담당자는 납품 후 1년 이내 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 상이함을 발견한 때에는 그 사실을 계약상대자에게 통지하고 해당 물품의 대체납품 또는 해당 물품대금을 반환하도록 청구할 수 있다.

③ 계약상대자는 제2항의 통지를 받으면 조속히 해당 물품을 계약조건에 따라 대체납품하여야 한다. 이 경우에 모든 대체물품대와 이에 따르는 경비는 계약상대자의 부담으로 한다.

④ 제3항의 대체물품에 대하여는 제1항의 규정을 적용한다.

⑤ 계약상대자가 계약담당자가 요구한 물품의 대체를 거부하거나, 계약담당자가 통지를 한 후 소정기일 내에 물품의 대체 물품을 납품하지 못할 때에는 계약상대자는 해당 물품대금을 계약담당자에게 반납하여야 한다.

제19조(대가의 지급)

- ① 계약상대자는 계약이행을 완료한 후 제16조의 규정에 의한 검사에 합격한 때에는 소정절차에 따라 대가지급을 청구할 수 있다.
- ② 계약담당자는 제1항의 청구를 받은 때에는 그 청구를 받은 날부터 14일 이내에 그 대가를 지급하여야 한다. 이 경우 계약상대자와 합의하여 14일을 초과하지 않는 범위 안에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있다.
- ③ 천재지변 등 불가항력의 사유로 인하여 대가를 지급할 수 없게 된 경우에는 해당 사유가 소멸된 날부터 3일의 범위 안에서 대가의 지급을 연장할 수 있다.
- ④ 계약담당자는 제1항의 청구를 받은 후 그 청구내용의 전부 또는 일부가 부당함을 발견한 때에는 그 사유를 명시하여 계약상대자에게 해당 청구서를 반송할 수 있다. 이 경우 반송한 날부터 재청구를 받은 날까지의 기간은 제2항의 지급기간에 이를 산입하지 아니한다.

제19조의2(대가지급지연에 대한 이자)

- ① 계약담당자는 대가지급청구를 받은 경우에 제19조의 규정에 의한 대가지급기한까지 대가를 지급하지 못하는 경우에는 지급기한의 다음날부터 지급하는 날까지의 일수(이하 "대가지급지연일수"이라 한다)에 그 미지급금액에 대하여 지연발생 시점의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계월보상의 금융기관 대출평균금리를 말한다)를 곱하여 산출한 금액을 이자로 지급하여야 한다.
- ② 천재지변 등 불가항력적인 사유 또는 제21조 제3항 각 호에 준하는 사유로 인하여 대가지급이 지연된 경우에 제19조제3항의 규정에 의한 연장기간은 대가지급지연일수에 산입하지 아니한다.

제20조(계약금액의 감액 또는 환수)

계약체결 후 계약내용에 하자 또는 착오가 있음이 발견되거나 그 밖에 계약금액을 증액·감액하여야 할 사유가 발생하였을 경우 계약당사자는 계약담당자와 협의하여 해당 금액을 증액·감액 또는 환수할 수 있다. 다만, 계약상대자가 그에 대하여 명백하게 이의를 제기한 경우에는 그러하지 아니하다.

제21조(지체상금)

- ① 계약상대자는 계약서에 정한 납품기한 내에 물품을 납품하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서에 정한 지체상금률을 계약금액에 곱하여 산출한 금액(이하 "지체상금"이라 한다)을 현금으로 납부하여야 한다.
- ② 계약담당자는 제1항의 경우에 기납부분에 대한 검사를 거쳐 해당 부분을 인수한 때에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제한다. 이 경우 기납부분의 인수는 그 성질상 분할할 수 있는 완성부분으로 인수하는 것에 한한다.
- ③ 계약담당자는 다음 각 호의 1에 해당되어 납품이 지체되었다고 인정할 때에는 그 해당 일수를 제1항의 지체일수에 산입하지 아니한다.
 1. 천재지변 등 불가항력의 사유에 의한 경우
 2. 계약상대자가 대체 사용할 수 없는 중요 지급자재 등의 공급이 지연되어 제조공정의 진행이 불가능하였을 경우
 3. 계약담당자의 책임으로 착수가 지연되거나 중단되었을 경우
 4. 계약상대자의 귀책사유 없이 긴급명령, 계엄령, 정부 또는 그 밖의 권한 있는 행정청의 처분·조치, 법원의 판결·결정 등의 사유로 지체된 경우
 5. 전쟁, 폭동, 소요, 치안마비, 군사작전 등의 요인에 의한 경우
 6. 계약상대자의 귀책사유 없이 교통·통신·전기·가스 등 사회제반시설에 파업 또는 사고가 발생하여 지체된 경우
 7. 그 밖에 계약상대자의 책임에 속하지 아니하는 사유로 인하여 지체된 경우
- ④ 계약담당자는 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 지체상금을 계약상대자에게 지급될 대가 및 그에 대한 지연손해금과 상계할 수 있다.
- ⑤ 계약상대자가 제1항에 따라 지체상금을 부담하는 경우라도 계약담당자는 제7조에 따라 계약보증금을 귀속시킬 수 있다.

제22조(계약기간의 연장)

- ① 계약상대자는 제21조 제3항 각 호의 1의 사유가 계약기간 내에 발생한 경우에는 지체 없이 계약담당자에게 서면으로 계약기간의 연장을 신청할 수 있다.
- ② 계약담당자는 제1항의 규정에 의한 계약기간 연장신청이 접수된 때에는 즉시 그 사실을 조사 확인하고 계약이 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 할 수 있다. 또한, 제21조 제3항 제3호 및 제4호의 경우에는 계약상대자가 계약기간의 연장을 요청하기 전이라도 계약담당자가 필요하다고 인정하면 연장할 수 있다.
- ③ 계약담당자는 제1항에서 규정한 연장신청을 승인하였거나 제2항에 따라 연장하였을 경우 그 연장기간에 대하여는 제21조의 규정에 의한 지체상금을 부과하지 아니한다.

제23조(계약의 해제 또는 해지)

- ① 계약담당자는 계약상대자가 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다. 다만, 제3호의 경우에는 해제 또는 해지하여야 한다.
 1. 계약서상의 납품기한(또는 연장된 납품기한)내에 계약상대자가 계약된 규격 등과 같은 물품의 납품을 거부하거나 완료하지 못한 경우
 2. 계약상대자의 귀책사유로 인하여 납품기일 내에 납품할 가능성이 없다고 인정될 경우
 3. 제21조에 의한 지체상금이 이 계약의 계약보증금상당액에 달한 경우로서 계약기간을 연장하여도 물품의 제조·납품을 완료할 가능성이 없다고 판단되는 경우
 4. 계약상대자가 금융기관의 거래정지 처분, 어음 및 수표의 부도, 제3자에 의한 가압류·가처분·강제집행, 피성년후견·피한정후견·파산선고 또는 회사정리의 신청 등의 사정이 발생하여 정상적인 물품의 제조·납품을 완료할 가능성이 없다고 판단될 경우
 5. 그 밖에 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우
- ② 계약담당자는 제1항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지한 때에는 그 사실을 계약상대자에게 통지하고 기납부분 검사를 필한 물품을 기납부분으로서 인수한 경우에는 그 부분에 상당하는 대가를 계약상대자에게 지급한다.
- ③ 계약상대자는 계약상 기한 내에 납품할 수 없다고 인정될 때에는 지체 없이 계약담당자에게 통지하여야 한다.
- ④ 제1항의 규정에 의하여 계약이 해제 또는 해지된 경우 계약상대자는 지급받은 선금에 대하여 미정산잔액이 있는 경우에는 그 잔액에 대한 약정이자상당액[사유발생 시점의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계월보상의 대출평균금리를 말한다)에 의하여 산출한 금액]을 가산하여 계약담당자에게 상환하여야 한다. 이 경우 계약담당자는 계약상대자가 상환할 금액과 기납부분의 대가를 상계할 수 있다.

제24조(사정변경에 의한 계약의 해제 또는 해지)

- ① 계약담당자는 제23조 제1항 각 호의 경우 외에 계약담당자에게 이 계약의 이행이 명백히 불필요하게 되거나 이 계약의 이행을 기대함이 객관적으로 불가능하게 된 명백한 사정이 발생하여 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우 계약당사자는 상호 합의하여 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.
- ② 제23조제2항의 규정은 제1항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지하는 경우에 이를 준용한다.
- ③ 계약담당자는 제1항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지하는 경우에는 다음 각호에 해당하는 금액을 계약상대자에게 지급하여야 한다.
 1. 계약상대자가 납품한 부분 중 대가를 지급하지 아니한 금액
 2. 전체 물품제조의 완성을 위하여 계약의 해제 또는 해지일 이전에 투입된 계약상대자의 인력·자재 및 장비의 철수비용
- ④ 계약상대자는 선금에 대한 미정산잔액이 있는 경우에는 이를 계약담당자에게 상환하여야 한다. 이 경우 미정산잔액에 대한 이자는 가산하지 아니한다.

제25조(계약상대자에 의한 계약해제 또는 해지)

- ① 계약상대자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.
 1. 제8조에 의하여 계약내용이 변경됨으로써 계약금액이 100분의 40이상 감소되었을 때
 2. 계약담당자의 사정으로 인하여 물품구매정지기간이 계약기간의 100분의 50을 초과하였을 경우
- ② 제1항에 의하여 계약이 해제 또는 해지되었을 경우에는 제24조 제2항 내지 제4항을 준용한다.
- ③ 계약상대자는 이 계약의 체결 이후 단순한 계산착오 또는 오기 등을 이유로 용역의 변경, 계약의 해제 또는 해지를 요구할 수 없다.

제26조(부정당업자의 계약체결제한)

- ① 계약상대자가 「농업협동조합법」에 의한 “조합”, “중앙회”·정부·지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 지정·고시된 공공기관(이하 “공공기관”이라고 한다)으로부터 입찰참가자격제한을 받거나 계약담당자가 정한 「계약사무처리준칙」 제88조 제1항 각 호의 사실에 해당되는 경우(이하 “계약체결제한사유”라고 한다)에는 계약담당자와의 이 계약 체결을 할 수 없다.
- ② 계약상대자가 제1항의 계약체결제한사유에 해당할 경우에는 계약체결과과정에서 계약담당자에게 그 사실을 통지하여야 한다.
- ③ 계약상대자가 제2항의 통지사유가 있음에도 불구하고 계약담당자에게 그 통지를 하지 아니한 경우에는 계약담당자는 이 계약의 다른 규정에도 불구하고 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

제27조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)

- ① 계약담당자는 계약서상의 규정에 의하여 계약상대자가 제출하는 각종 보고서, 정보 또한 그 밖에 자료 및 이에 응하여 얻은 기술 지식의 전부 또는 일부를 법령이 허용하는 범위내에서 계약담당자의 이익을 위하여 복사, 이용 또는 공개할 수도 있다. 다만, 공개의 경우에는 계약상대자의 사전 승인을 얻어야 한다.
- ② 계약상대자는 이 계약의 체결 또는 이행과정에서 얻은 계약담당자와 관련한 영업상의 정보 또는 비밀사항을 계약담당자의 승인 없이 외부에 공개 또는 누설(계약상대자 소속 임직원, 사용인, 대리인 그 밖에 이 계약상 계약상대자를 위하여 활동한 사람 등의 행위를 포함한다)하여서는 아니된다.
- ③ 계약상대자는 제2항을 위반함으로써 발생하는 계약담당자의 손해와 관련된 책임을 부담한다.

제28조(분쟁의 해결)

- ① 계약서에서 정한 사항 외에 계약의 수행 중 계약당사자 간에 발생하는 분쟁은 계약당사자가 협의에 의하여 해결한다.
- ② 제1항의 분쟁이 협의에 의하여 해결되지 아니할 때에는 법원의 판결 또는 중재법에 의한 중재에 의하여 해결한다.
- ③ 계약상대자는 제1항 및 제2항의 규정에 의한 분쟁기간 중 이라 할지라도 이 계약의 이행을 중지하여서는 아니 되고, 분쟁기간 중 이 계약의 이행을 중지하여 손해가 발생한 경우 관련된 책임을 진다.

물품구매계약특수조건

제1조(성격 및 정의)

- ① 이 조건은 이 계약과 관련된 특약사항으로서 이 조건에 명시된 사항은 물품계약 일반조건에 우선한다.
- ② 이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 물품구매계약일반조건 제2조에서 정한 바와 같다.

제2조(청렴의무준수)

- ① 계약당사자는 계약체결 및 이행과정에서 직접 또는 간접적으로 금품, 향응 등의 부당한 이익을 제공받거나 제공하여서는 아니 된다.
- ② 계약당사자 일방이 제1항의 규정을 위반하는 경우 계약 상대방은 계약의 해제 또는 해지, 계약 이행의 중단 또는 물품구매계약 일반조건 제26조에 준하여 계약체결제한 업체 지정 등 그 위반 당사자에게 계약상 불이익을 제공하는 행위를 할 수 있다.

제3조(무상유지보수 등)

- ① 무상유지보수기간은 물품구매계약일반조건 제16조의 규정에 따라 계약담당자가 물품 검사를 거쳐 검수를 완료한 날(이하 “검수완료일”이라 한다)로부터

검수완료일이 속한 달의 다음달 1일부터 1년

 이 되는 달의 말일까지로 한다.
- ② 계약상대자는 계약담당자가 무상유지보수 기간에 물품에 대한 점검을 요청할 경우 적극적으로 지원하여 공급한 물품이 정상적으로 가동함을 확인하여야 한다.
- ③ 계약상대자는 제1항의 무상유지보수기간 동안 물품(OS 및 H/W, S/W 등 물품의 제반 사용 및 관리에 필요한 일체의 장비 또는 프로그램 등을 포함한다)의 오류에 대한 수정, 장애조치 및 성능저하 개선 등 전반에 대한 유지보수 및 사후관리를 무상으로 실시하여야 하며, 이후의 유지보수는 계약당사자간 협의하여 별도의 유상유지보수 계약을 체결할 수 있다.
- ④ 무상유지보수기간 동안 물품에 대한 오류, 성능저하 등 하자(이하 통틀어 “장애”라고 한다)가 발생하여 계약담당자가 긴급 유지보수를 요청할 경우 제20조에서 정한 시간 이내 출동 및 조치완료 해야 하며, 장애의 발생원인 및 그 밖에 조치사항을 명시하여 계약담당자에게 제출하여야 한다.
- ⑤ 제20조에서 정한 조치시간을 초과하여 지체가 발생할 경우 지체상금은 지체 30분 당 제4조에서 정한 하자보수보증금에 1/352을 곱하여 산출한 금액을 계약담당자가 계약상대자에게 청구하거나 제5조 제1항에 따라 하자보수보증금에서 공제하여 귀속시킬 수 있다.
- ⑥ 제4항 내지 제5항의 지체시간 산정 시 분(分)단위는 30분으로 간주한다.
- ⑦ 계약상대자는 이 계약에 따라 공급한 물품에 대하여 제1항의 무상유지보수기간을 포함하여 무상유지보수기간이 종결한 이후에도 특별한 사정이 없는 한 계약당사자 간의 협의를 거쳐 정한 상당한 기간 동안 기술지원과 유지보수서비스(이하 “유지보수”라고 한다)를 제공한다. 다만, 무상유지보수기간이 종결한 이후의 유지보수는 유상으로 지원하며 상세한 내용은 별도로 정한 계약(이하 “유상유지보수 계약”이라고 한다)에 따른다.
- ⑧ 계약담당자 또는 이 계약에 따라 물품을 공급받아 소유, 운용 또는 사용하는 자(법인을 포함한다. 이하 “물품운용자”라 한다)가 무상유지보수기간 종료 이후의 유지보수에 대해서 제7항 단서에 따라 계약상대자와의 유상유지보수 계약 체결을 요청할 경우 계약상대자는 특별한 사정이 없는 한 이에 협조하여야 한다. 이 경우, 계약당사자가 유상유지보수 계약을 진행하는 과정에서 협상 지연 등 그 밖의 사유로 계약체결이 지연되더라도 계약상대자는 합리적인 수준의 유지보수서비스를 계약 체결 이전에 먼저 제공하여야 한다.
- ⑨ 계약상대자는 물품에 대한 장애 방지 및 원활한 운영을 위하여 무상유지보수 기간 중

매분기 1회

 이상 정기예방정비를 실시해야하며 정기예방 정비 및 보수정비내용을 서면으로 계약담당자에게 제출하여야 한다. 다만, 보수정비내역이 전산으로 관리되는 경우에는 서면 제출은 생략할 수 있다.
- ⑩ 계약담당자가 물품구매계약일반조건 제21조제3항 각 호의 사유 또는 교통·기상 여건상 불가피한 사유로 제4항에서 정한 시간 이내에 긴급 유지 보수 요청에 따른 조치를 하지 못한 경우 해당 사유가 해소될 때까지는 제5항의 지체시간으로 인정하지 아니한다.

제4조(하자보수보증금)

- ① 하자보수기간은

검수완료일로부터 1년

 으로 한다.
- ② 계약상대자는 하자보수를 보증하기 위하여 계약금액(당초 계약금액이 조정된 경우에는 조정된 계약금액을 말하며, 단가계약에 의한 경우에는 단가에 계약 물품의 수량을 곱한 금액을 말한다)에 하자보수보증금율(100분의 5)을 곱하여 산출한 금액(이하 “하자보수보증금”이라 한다)을 현금(지급하는 지역에서 결제가 가능한 자기앞수표를 포함한다) 또는 계약담당자를 피보증인으로 하고 하자보수보증금 이상의 정액보상의 특약이 있는 계약담당자가 인정하는 보증서(계약담당자가 정한 「계약사무처리준칙」 제52조제3항 각 호에 규정된 보증서를 의미한다) 등으로 계약담당자에 납부하여야 한다.

- ③ 계약상대자는 제2항의 하자보수보증금을 검수완료일 이후 이 계약의 대가지급 전까지 납부하여야 한다. 계약상대자가 하자보수보증금을 납부 기간 내에 납부하지 않을 경우 계약담당자는 계약상대자에게 지급해야 할 대가와 상계할 수 있다.
- ④ 하자보수보증금을 보증서 등으로 납부하는 경우의 보증서 등에 의한 보증기간은 검수완료일로부터 하자보수기간 종료 후 60일 이상이어야 한다.

제5조(하자보수보증금의 처리)

- ① 계약상대자가 하자보수기간 중 계약담당자로부터 하자보수요구를 받고 이에 불응한 경우에 하자보수보증금은 계약담당자에게 귀속된다.
- ② 계약상대자가 하자보수보증금을 현금으로 납부하였을 경우에는 계약담당자는 하자보수기간 경과 후 계약상대자의 청구에 의하여 이를 환급하여야 한다.

제6조(검사협조)

계약상대자는 계약담당자가 필요시 업무와 관련된 사항에 대해서 검사를 요구할 경우 적극적으로 협조하여야 한다. 또한 계약담당자의 감독기관이 계약담당자를 감사 또는 검사할 때에 계약상대자에 대한 감사 및 자료제출, 인터뷰 등 대응이 필요한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 법령이 허용하는 범위 내에서 이에 적극적으로 협조하여야 한다.

제7조(손해배상)

계약상대자는 이 계약의 이행과 관련하여 계약담당자 또는 제3자와 발생하는 법률적 문제에 대하여는 계약상대자의 책임과 비용으로 문제를 해결하여야 하며, 계약담당자 또는 제3자에 손해가 발생하였을 경우 계약상대자는 관련된 손해를 배상하여야 한다. 다만, 계약상대자에게 귀책사유가 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

제8조(하도급 승인)

- ① 계약상대자는 물품구매계약일반조건 제5조제2항에 따라 제3자에게 하도급 하고자 할 때에는 계약담당자의 서면승인을 받아야 한다.
- ② 계약상대자가 제1항에 따라 제3자에게 하도급을 하는 경우「하도급거래 공정화에 관한 법률」의 규정을 준수하여야 하며, 이를 준수하지 아니함으로 인한 관련된 책임은 계약상대자에게 있다.

제9조(하도급대가의 직접지급 등)

- ① 물품구매계약일반조건 제5조제2항의 규정에 의하여 승인받은 하도급 계약 중 계약상대자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사정이 발생한 경우, 하수급인이 제공한 부분에 상당하는 금액에 관하여는 계약담당자가 그 하수급인에게 직접 해당 금액을 지급한다. 이 경우 하수급인에게 직접 지급되는 금액에 대하여는 계약상대자가 계약담당자에게 그 지급을 의뢰한 것으로 본다.
 - 1. 하수급인이 계약상대자를 상대로 하여 받은 판결로서 하수급인이 제공한 분에 대한 하도급대금 지급을 명하는 확정판결이 있는 경우
 - 2. 계약상대자에게 금융기관의 거래정지 처분, 어음 및 수표의 부도, 제3자에 의한 가압류·가처분·강제집행, 피성년후견·피한정후견·파산선고, 회사정리의 신청, 영업정지 또는 면허취소 등의 사정이 발생하여 하도급대금을 하수급인에게 지급할 수 없게 된 경우
 - 3. 하도급계약의 이행보증을 요하는 건으로 하도급 계약 중 계약상대자가 하수급인에게 하도급 대금의 지급을 보증하지 아니한 경우로서 계약담당자가 하수급인의 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우
- ② 계약담당자는 제1항의 규정에 불구하고 하수급인이 해당 하도급계약과 관련하여 물품대금 등을 체불한 사실을 계약상대자가 객관적으로 입증할 수 있는 서류를 첨부하여 해당 하도급대가의 직접 지급중지를 요청한 때에는 해당 하도급대가를 직접 지급하지 아니할 수 있다.
- ③ 계약상대자는 기성부분의 대가 지급청구를 위한 검수승인을 신청하고자 할 경우에는 하수급인이 완료한 부분에 대한 내역을 구분하여 신청하여야 하며, 기성부분의 대가 지급을 신청할 때에는 제1항의 하도급대가가 포함된 대가지급을 청구할 때에는 해당 하도급대가를 분리하여 청구하여야 한다.

제10조(정보보호 요구사항 준수)

- ① 계약상대자는 「개인정보 보호법」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 등 관련 법령 및 계약담당자의 보안관련 제규정을 준수하여야 하고 계약담당자가 요구하는 보안사항을 충실히 이행하여야 하며, 이를 이행하지 아니할 경우 계약담당자에게 발생하는 관련 피해에 대한 책임을 부담하며 계약담당자가 지정하는 부정당업자로 지정되어 1개월 이상 2년 이내의 범위에서 일정기간 입찰참가자격 또는 계약체결자격이 제한된다.
- ② 계약담당자가 정보보호를 위하여 필요한 제반 조치를 요구할 경우 계약상대자는 이에 응해야 하며, 특히 다음 각 호에서 정한 사항에 대한 정보를 누출하여서는 아니된다.
 - 1. 계약담당자 및 계약담당자로부터 업무 위탁을 받은 자가 소유하거나 관계사로부터 위탁 받아 운영 중인 정보시스템(이하 “정보시스템” 이라 한다)의 내·외부 IP주소 현황
 - 2. 세부 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도

3. 사용자계정·비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보
4. 정보시스템(정보통신망 포함) 취약점 분석·평가 결과물
5. 정보시스템 구축을 위한 정보화 용역사업 결과물 및 관련 프로그램 소스코드
6. 보안시스템 및 정보보호시스템 등 정보시스템 도입 현황
7. 침입차단시스템·방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 등 정보시스템 설정 정보
8. 「개인정보 보호법」 제2조 제1호의 개인정보
9. 「보안업무규정」 제4조의 비밀 및 「보안업무규정 시행규칙」 제16조의 대외비
10. 그 밖에 계약담당자가 공개가 불가피하다고 판단한 자료

- ③ 계약상대자는 제1항 내지 제2항 또는 물품구매계약일반조건 제27조에서 정한 의무를 위반하여 발생하는 계약담당자의 손해에 대한 책임을 부담하여야 한다.
- ④ 계약상대자가 제8조에 따라 제3의 업체와 하도급계약을 체결할 경우 하도급 업체의 보안관리와 관련된 사항에 대하여도 책임을 부담하여야 하며, 하도급계약을 체결할 경우 본 조에서 정한 사항과 제7조의 내용에 준하는 손해배상 관련 사항을 계약에 명시하여야 한다.
- ⑤ 계약상대자는 계약이행 완료 후 계약 체결 및 이행 과정에서 알게 된 계약담당자의 각종 내부 자료, 업무상 비밀 및 그 밖의 경제적인 가치가 있는 모든 정보에 대하여 관련 자료를 보유하고 있지 않다는 취지의 확인서를 제출하여야 한다.

제11조(개인정보처리 위탁 계약의 체결 등)

계약상대자는 이 계약의 이행과 관련하여 계약담당자 또는 제3조제8항의 물품운용자가 처리하는 개인정보를 위탁 처리할 경우 계약담당자 또는 그 물품운용자와 「개인정보 보호법」 제26조제1항에 따라 개인정보의 처리 업무를 위탁받아 처리하는 수탁자로서 다음 각 호의 내용이 포함된 문서로서 개인정보처리 위탁계약을 작성·체결하여야 한다.

1. 위탁업무 수행 목적 외 개인정보의 처리 금지에 관한 사항
2. 개인정보의 기술적·관리적 보호조치에 관한 사항
3. 그 밖에 개인정보의 안전한 관리를 위하여 「개인정보 보호법」 및 같은 법 시행령 그 밖의 법령에서 정한 사항

제12조(입찰담합에 따른 손해배상에정액)

- ① 이 계약의 체결을 위한 경쟁 입찰에서 계약상대자의 담합행위가 발생한 경우 계약상대자는 계약담당자에게 다음 각 호의 금액을 배상하여야 한다. 이로 인한 계약상대자의 배상책임은 계약체결 이후 계약의 정상적인 이행 완료 여부, 계약의 해지(일부해지를 포함한다) 또는 해제 등과 관련 없이 성립한다.
 1. 담합에 따라 결정된 낙찰가격과 담합이 없었을 경우 형성되었으리라고 인정되는 가격의 차액
 2. 담합으로 인하여 재계약이 필요한 경우 재계약 절차에 따라 소요되는 각종 행정비용
 3. 그 밖에 계약담당자가 입증하는 담합으로 인한 유·무형의 손해
- ② 제1항에도 불구하고 계약담당자 또는 물품운용자의 손해에 대한 구체적인 손해액을 산정하기 곤란하거나 불가능한 경우 계약상대자는 계약금액의 10%에 해당하는 금액을 배상하여야 한다.
- ③ 계약상대자는 제1항과 제2항의 배상액을 계약담당자가 청구한 날로부터 60일 이내에 납부하여야 하며, 위 기간 내에 납부하지 못할 경우에는 계약담당자가 계약상대자에게 지급할 다른 대가에서 우선 공제할 수 있다.

제13조(물품의 납품 및 설치)

- ① 계약상대자는 물품을 계약담당자가 지정하는 곳에 배송 후 2영업일 이내에 설치하여야 하며, 2영업일을 초과하는 경우에는 지체 일수 당 물품구매계약일반조건 제21조에 의한 지체상금을 지급하여야 한다. 다만, 계약담당자 또는 제3조제8항의 물품운용자가 지정하는 각 영업점 등 설치장소(이하 “영업점”이라 한다) 일정에 따라 설치일정이 변경될 경우 계약상대자는 그 변경된 일정에 따라 설치하여야 한다.
- ② 계약담당자는 계약상대자에게 이 계약에 따른 물품을 분할하여 주문할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 주문일로부터 1개월 이내에 물품을 납품하여야 한다. 주문일로부터 1개월을 초과하여 납품하는 경우에는 물품구매계약일반조건 제21조에 의한 지체상금을 부담하여야 한다.
- ③ 계약상대자는 납품하는 물품에 A/S센터 및 설치·유지보수 담당자의 연락처, 무상 A/S기간을 표기하여야 하며, 각 지역별로 상주하는 유지보수 인력에 관하여 「개인정보 보호법」 등 관련 법령이 요구하는 요건하에 해당 유지보수 인력으로부터 개인정보의 제3자 제공에 관한 개별적인 동의를 받아 적법한 범위내에서 그 연락처를 계약담당자에게 통보하여야 한다.
- ④ 납품하는 물품은 계약상대자가 제안한 제안서 및 물품 안내서에 제시한 기능 이상의 성능을 발휘하여야 하며, 계약담당자의 시스템에서 원활하게 운용되어야 하고, 계약담당자의 승인 없이 계약상대자의 제안사양 및 계약담당자가 요구한 사양에서 변경된 물품을 납품할 수 없다.
- ⑤ 계약상대자는 물품을 설치하는 경우 계약담당자 또는 설치 영업점의 요청이 있는 때에는 기존 물품의 자료 백업 및 이동 요청을 적극 지원하여야 한다.

- ⑥ 계약상대자는 물품에 대하여 계약담당자가 요구하는 통신접속 테스트 등을 통해 네트워크의 정상 작동 여부를 반드시 확인하여야 하며, 계약담당자의 온라인 시스템과 INTERFACE가 가능하게 한 후 납품 및 설치하여야 한다.
- ⑦ 계약상대자는 물품을 납품할 때에 물품명세서에 명시된 기준사양 이상의 물품을 납품하여야 한다.
- ⑧ 물품이 납품되었으나 설치되어 운용되기 전에는 계약담당자는 계약상대자에게 물품 반품을 요구할 수 있으며 특별한 사정이 없는 한 계약상대자는 이 요구에 응하여야 한다. 다만, 이로 인하여 발생하는 비용은 각 계약당사자의 귀책사유를 고려하여 계약당사자가 서로 협의하여 각자 부담할 부분을 정한다.

제14조(물품의 검수)

계약담당자는 계약상대자가 납품한 물품에 대하여 검수할 수 있고 검수가 완료된 물품에 대하여는 인수를 확인하다는 취지의 서면(이하 “인수확인서”라고 한다)을 작성하여 계약상대자에게 교부하여야 한다. 다만, 단, 인수내역이 전산으로 관리되는 경우에는 인수확인서 교부를 생략할 수 있다.

제15조(물품의 교체)

- ① 계약상대자는 계약기간 이내 동일한 유형의 장애로 인해 4회째 고장이 발생한 경우 또는 동일한 유형의 장애가 아닌 경우에도 총 5회째 고장이 발생한 경우에는 해당 물품을 신품으로 교체하여야 한다.
- ② 계약상대자는 제1항에서 정한 장애가 아니더라도 물품이 신규 설치된 후 1개월 이내에 발생한 장애 또는 1개월 이내에 3회 이상의 빈번한 장애 등이 발생하여 사용이 불가능하거나 계약담당자(물품운용자 및 영업점을 포함한다)의 업무에 지장을 초래할 경우 해당 물품을 신품으로 교체하여야 한다.
- ③ 계약상대자는 납품된 물품의 A/S를 위하여 설치된 장소에서의 물품 분리, 철거 또는 반출(이하 “물품 반출 등”이라고 한다)이 필요한 경우를 대비하여 일정수량의 물품을 예비 장비로 보유하여야 하고, 물품 반출 등의 경우 동종의 예비 장비를 지원하여 영업점의 일상적인 업무에 지장이 없도록 조치하여야 한다.
- ④ 물품의 기본 부품은 계약담당자와 협의 없이 교체할 수 없으며 계약담당자와 협의 하에 부품을 교체할 때에는 자사공급용임을 기표하여야 한다.

제16조(물품의 복원)

계약상대자는 납품되는 물품에 대하여 물품의 신품 출하 당시 상태로의 복원기능을 포함한 사용자 지정 시점 상태로의 복원기능을 제공하여야 한다.

제17조(물품의 회수 및 폐기)

- ① 계약담당자의 요청에 따라 영업점에서 폐기되는 물품은 계약 상대방의 책임 하에 계약 상대방의 임직원, 보수요원 또는 그 밖의 사용인 등이 아닌 관할 행정기관으로부터 폐기물 처리를 허가 받은 전문폐기업자를 통하여 무상으로 회수하여야 한다.
- ② 계약상대자는 제1항에 따라 물품이 회수되기 전에 주요 부품에 대한 처리결과(HDD 포맷여부, 통신장비 제거여부 등을 포함한다)를 영업점 담당자(총무계 또는 자점감사를 포함한다) 입회 하에 확인·처리하여야 하며, 처리 결과를 계약담당자의 전산기기 수급관리시스템(이하 “수급관리시스템”이라고 한다)에 등록하여야 한다. 다만, 회수되지 않은 물품에 대하여는 폐기확인 등록을 하지 아니한다.
- ③ 계약상대자는 물품을 폐기할 경우 데이터 복구가 불가능하도록 물리적인 수단을 이용하여 폐기 하여야 한다.
- ④ 계약상대자가 제1항 내지 제3항의 조치를 완료한 경우 폐기처리 증빙자료를 제1항의 해당 영업점에 제출하고, 사본은 계약담당자에게 제출하여야 한다.
- ⑤ 계약상대자는 제1항 내지 제4항을 위반하여 발생한 정보유출 등의 문제에 대하여 발생하는 문제에 대하여 본인의 책임과 비용으로 문제를 해결하여야 한다.

제18조(계약변경 및 추가구입)

- ① 계약기간 중 계약담당자에게 긴급히 추가적으로 물품이 필요하는 등의 불가피한 사유가 있는 경우 계약담당자는 특별한 사정이 없는 한 이 계약과 동일한 물품 및 단가로 계약상대자에게 추가 구매할 것을 요청할 수 있다. 이 경우 특별한 사정이 없는 한 계약상대자는 계약담당자가 추가 구매 요청한 물품이 공급될 수 있도록 최대한 협조하여야 한다.
- ② 제1항의 추가 구매 요청에 따라 추가 공급하는 물품의 구체적인 수량 등에 관하여는 계약당사자간에 상호 협의하여 별도로 정한다.

제19조(무상유지보수 내역)

- ① 계약담당자 또는 제3조제8항의 물품운용자(물품이 설치된 영업점을 포함한다)의 고의로 인하여 물품에 발생한 문제를 제외하고, 계약상대자는 자신이 공급한 물품과 관련한 모든 S/W 및 H/W의 오류 등 발생하는 문제점을 제3조에 정한 무상유지보수기간 동안 무상으로 처리하여야 한다.
- ② 계약상대자는 다음 각 호의 사항을 제1항의 무상유지보수에 준하여 처리하여야 한다.

1. 운영체제(OS) 오류로 인한 재설치
2. 납품 물품의 내외부 부속·부품에 발생한 오류 또는 하자

※ 본 계약서는 상호간 전자서명이 완료된 계약서입니다.

제20조(유지보수시간)

- ① 유지보수는 원칙적으로 계약담당자의 영업시간(영업일 오전 8시 이후 오후 6시까지, 이하 “영업시간”이라고 한다) 내에 행한다. 다만, 필요한 경우 계약 당사자가 협의하여 달리 정할 수 있다.
- ② 계약담당자의 긴급유지보수 요청이 있는 경우 계약상대자는 즉시 전화·통신·원격조정 방식 또는 직접 방문하는 방식으로 그 요청에 응하여야 하고 요청이 있은 후 3시간 이내에 그 보수를 완료하여야 한다.
- ③ 계약상대자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우 유지보수가 지체된 시간으로 산입하지 아니한다.
 1. 천재지변 등 불가항력의 사유에 의한 경우
 2. 계약상대자의 귀책사유 없이 긴급명령, 계엄령, 정부 또는 그 밖의 권한 있는 행정청의 처분·조치, 법원의 판결·결정 등의 사유로 의무 이행이 지체된 경우
 3. 전쟁, 폭동, 소요, 치안마비, 군사작전 등의 요인에 의한 경우
 4. 계약상대자의 귀책사유 없이 교통·통신·전기·가스 등 사회제반시설에 파업 또는 사고가 발생하여 의무 이행이 지체된 경우
 5. 유지보수에 반드시 필요한 부품 등의 공급이 원활하지 아니하여 그 공급을 위하여 불가피하게 지체된 경우
 6. 그 밖에 계약상대자의 책임에 속하지 아니하는 사유로 지체된 경우

제21조(그 밖의 업무지원)

- ① 물품설치 및 정상 가동을 위하여 계약담당자가 요청할 경우 계약상대자는 자신의 부담으로 계약담당자 소속 임직원, 물품이 설치되는 영업점 임직원 또는 계약담당자가 지정하는 사람을 대상으로 한 조작 및 관리교육을 실시하여야 하며, 해당물품에 대한 기술 및 운영 매뉴얼, 장애처리 지침서 등을 즉시 공급하여야 한다.
- ② 계약상대자는 물품구매계약일반조건 제16조의 규정에 따라 검사를 요청할 경우 정품확인서, Licence 증서 등 확인서류를 제출하여야 한다.
- ③ 계약상대자는 운영체제(OS)를 포함한 S/W의 기능개선 및 결함제거를 위한 Bug Fix, Patch, Update, Major/Minor Upgrade, Version Up 등을 무상으로 제공하여야 한다.
- ④ 계약상대자는 계약담당자가 무상유지보수기간 동안 시스템의 성능개선 및 구성변경을 위한 작업을 요청할 경우 이를 지원하여야 한다.
- ⑤ 계약상대자는 계약담당자의 각종 기술적 지원요청 사항에 대하여 전화, e-메일, 인터넷 매체 등 원격지원과 더불어 필요한 경우 방문 상담을 지원하여야 한다.
- ⑥ 계약상대자는 물품을 설치하는 경우 발생하는 포장재 등 잔여물에 대한 정리 작업을 실시하고, 계약담당자(물품운용자 또는 영업점을 포함한다)의 확인을 받아야 한다.
- ⑦ 계약담당자의 업무 환경 변화에 따른 기능 추가가 필요하여 계약담당자가 요구할 경우 계약상대자는 즉시 이를 지원하여야 하며, 해당 지원에 따른 소요 비용은 계약담당자와 계약상대자 간에 상호 협의하여 처리한다.
- ⑧ 운영의 안정성 및 Customizing에 따른 인력지원이 필요한 경우 계약상대자는 이 계약기간 중 적절한 지원을 하여야 한다. 다만, 그 지원에 추가적인 비용이 과다하게 필요한 경우에는 그 지원을 유상으로 할 수 있고 관련된 세부사항은 계약 당사자가 별도로 협의하여 정하는 바에 따른다.
- ⑨ 물품의 바이러스 및 악성코드 감염에 대비하여 백신프로그램의 설치(버전 업데이트를 포함한다) 등의 적절한 감염방지 대책을 갖추어야 하며, 바이러스 및 악성코드 감염이 있는 경우 물품 장애로 인한 계약담당자의 업무처리에 지장을 초래하지 않도록 조치하여야 한다.
- ⑩ 계약상대자는 물품이 처리하는 정보보안에 최선을 다해야 하며 계약상대자의 고의 또는 과실로 거래내역 등의 데이터가 외부로 유출된 경우 이에 따라 계약담당자가 입은 손해를 배상하여야 한다. 다만, 계약상대자가 적절한 주의조치를 하였음에도 불구하고 데이터가 유출된 경우에는 그러하지 아니하다.

제22조(부속합의서의 운영)

이 계약에 대하여 변경사항이나 추가 합의사항이 발생할 경우 부속합의서를 작성하여 운용할 수 있으며, 작성된 부속합의서는 이 계약서와 동일한 효력을 가진다.

고객사 파일

첨부 최종견적서.pdf	8dcdb05510c99ee0e08ffe0e69fe55c5fc1b35b86c1635093450fddeb6237210
--------------	--

협력업체 파일

계약이행증권221207.pdf	93ffd48aef1bb2d7e96a29f05a39b8f1fb5b44e08cc3751d35b2f0631ad9a2a2
------------------	--

見 積 書

수 신 : 농협중앙회 IT통합구매팀 허현과장님 귀중
견적금액 : 일십억칠천만원 (1,070,000,000원) /VAT포함
납품장소 : 고객사 요청장소
결제조건 : 별도협의
유효기간 : 견적 후 1개월 이내

일 자 2022.12.02
견적 번호 KPS221202-1
상 호 (주)케파스
대 표 자 주성돈
담 당 자 영업지원 주성돈 대표 (010-3720-0580)



아래와 같이 '농협하나로유통 BI/OLAP' 구축(제품)에 대한 견적을 제출합니다.

1. BI/OLAP 플랫폼 (AUD Platform v.6.x)

(단위: 원/VAT별도)

구 분	수량	단가	제품가(LP)	할인율	공급가	비 고
AUD Platform v.6.x for Enterprise edition (Production)	1	2,400,000,000	2,400,000,000		973,000,000	* 하나로유통 차세대 Project License
AUD Platform v.6.x for Enterprise edition (개발/테스트)	1	1,200,000,000	1,200,000,000		-	

최종 솔루션 제안금액 (VAT별도)	973,000,000
---------------------	-------------

견적금액 (금액단위:원/VAT포함)	1,070,000,000
---------------------	---------------

<참조사항>

- BI/OLAP시스템은 별도의 웹서버(WAS, 상용/오픈소스 가능, Data Analysys는 불필요)가 필요하며 하드웨어가 제외된 견적입니다.
- 유지보수는 설치로부터 12개월간은 무상으로 지원하며, 12개월 후부터 제품 계약금액의 15%를 적용합니다.
- 기본교육 및 설치는 무상이며, 고급교육 및 귀사의 BI 환경 구축을 위한 제반 지원 유상 서비스는 선택사항입니다.

<특별조건>

- Project License 정의 : 농협하나로유통 차세대 업무범위에 한해 무제한 사용 라이선스 (Un-limited 서버 Core, 유저 라이선스 제공) - 최종 검수대상 시스템